

Maria Voccia De Felice
Avvocato
Patrocinante in Cassazione
Salerno - Via G. Vicinanza n. 42 – 84123
tel. 089237255 mobile 335 6329269
mail: mvoccia@vocciaspa.com pec: mvocciaordsa@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI BERGAMO

RG. 2319/2025

Dott. Liotta – sez. II

MEMORIA INTEGRATIVA III Termine ex art. 171 ter cpc ud. 25.11.2025

Per Il Comune di Berbenno (C.F./P. Iva 00313890162) con sede in Berbenno (BG) Via Europa n. 7 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Manuel LOCATELLI (C.F. LCTMNL76B25A794G), rappresentato e difeso dall' avv. Maria Voccia De Felice,

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017; P.IVA 08539010010), con sede legale a Ivrea, via Jervis n.13, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale amministratore e legale rappresentante *p.t.*, del suo procuratore speciale **LINDAM S.R.L.** (C.F. e P.I. 12468191007), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Caruso, rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Caruso;

Con al presente memoria si insiste sull'eccezione di inammissibilità delle nuove doglianze sollevate da controparte con riferimento alla pretesa illegittimità dell'accertamento, notificato dal Comune di Berbenno, basato su stima, richiamando, in ogni caso, le difese già sviluppate nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, sulla legittimità della procedura, non avendo controparte partecipato in maniera concreta al contraddittorio avviato dalla PA.

Si ribadisce, comunque, che nemmeno in questa sede la società ha soddisfatto il proprio onere probatorio, con ciò confermando le stime poste a base dell'avviso di accertamento in questa sede impugnato.

Poi, ove **necessario**, si ricorda **a controparte** che l'istituto dell'accertamento esecutivo, applicabile anche al Canone oggetto del presente contenzioso, è stato introdotto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 proprio al fine di potenziare l'attività di riscossione delle entrate comunali, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale come quella in esame (**792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1°**

gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) **l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali** emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e all'[articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013](#), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). **Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari ... omissis**;

b) **gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo** decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale ...omissis)

A monte dell'accertamento, pertanto, non è certo richiesto un titolo esecutivo, come nella disciplina civilistica (trattandosi di entrate dell'Ente locale disciplinate dalla L. 160/2019), ma una situazione di evasione e/o morosità da recuperare nei confronti del contribuente/utente, sarà poi proprio l'accertamento il titolo esecutivo che, in caso di mancato pagamento, legittimerà l'eventuale azione esecutiva.

Infine, si richiama l'attenzione, ancora una volta, sulla recentissima giurisprudenza, già menzionata nei precedenti scritti diversivi e in particolare la sentenza del Tribunale di Bolzano 908 del 15.10.2025, che, **in sede di appello, ha confermato la soggettività passiva in via mediata di tutte le compagnie telefoniche che "condividono" la rete con il titolare della concessione**, come nel caso di specie. Nelle motivazioni di tale provvedimento il giudice ben illustra il concetto di occupazione mediata e l'assoggettabilità ad imposizioni delle aziende telefoniche diverse dal titolare della concessione

Anche la sentenza resa dal Tribunale di Piacenza, proprio nei confronti di Vodafone, sent. 207 del 6.5.2025 (ai punti 9,10 e 11), ben analizza il concetto di occupazione "in via mediata".

Così come la sentenza resa nei confronti di Wind 3, la n. 350 del 16.7.2025, anch'essa pronunciata in grado di appello, che conferma la soggettività passiva nei casi come quelli in esame, ben specificando la differenza tra il concetto di separazione tra servizi di erogazione e servizi di mera vendita (ai quali si applica la norma di interpretazione autentica) e, invece, l'utilizzo mediato e cioè **in condivisione di aziende che erogano il medesimo servizio**.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, Il Comune di Berbenno, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

conclude

Come in atti e, considerato che la causa non necessita di attività istruttoria, chiede la rimessione all'udienza di decisione con relativi termini.

Si chiede la fissazione di udienza da remoto ovvero con trattazione scritta.

Salerno - Berbenno, lì 14.11.2025

Avv. Maria Voccia De Felice